

1500346-76.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Cássio Bezerra e Álvaro Fioroto Júnior, de forma uníssona, incriminaram o réu; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500346-76.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500346-76.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2063843/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 16613039 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

2260/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2063843 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

2260/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CHIANESIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500346-76.2021

Vistos.

RODRIGO CHIANESIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 5 de março de 2021, por volta das

12h35, na rua São Sebastião, 1260, em Araçatuba, trazia consigo e tinha em depósito, para traficar, 33,71 g de cocaína, dividida em 26 micro tubos de cocaína, prontos para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 280,00 em notas diversas.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas, assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Cássio Bezerra e Álvaro Fioroto Júnior, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitudes suspeitas, tentando se esconder atrás de um carro; ao se aproximarem, viram o réu esvaziando micro tubos verdes com cocaína; com ele encontraram 1 micro tubo verde de cocaína e mais R\$ 280,00 em notas diversas; em diligências pelo local, ao lado de um árvore próxima do réu, encontraram um saco plástico contendo 25 micro tubos de cocaína de cor verde, idênticos ao encontrado na posse do réu.

Para os policiais militares, de forma minuciosa, confessou o tráfico, aclarando também que o dinheiro encontrado com ele era produto da venda de entorpecentes; que vendia cada pino pelo preço de R\$ 10,00.

Interrogado na fase policial, o réu alegou ser usuário, negando o tráfico; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que após sair da cadeia no presente processo, voltou para as drogas, passando a usar drogas; alegar ser usuário de drogas; confirma a propriedade de 5 micro tubos de cocaína, dizendo que adquiriu de uns menores, sendo para seu uso pessoal; os verdadeiros traficantes fugiram.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro apreendido, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da

Lei 11.343/06. O réu é primário. Assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora seja primário, o réu foi beneficiado com a Liberdade Provisória em audiência de custódia quando foi preso em flagrante também por tráfico de drogas; solto, voltou a se envolver com o mesmo tipo de crime, voltando a traficar. Assim, não faz jus à benesse do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeitos pela ré. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu RODRIGO CHANESIA, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Por ter respondido solto o processo, poderá recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Decreto também o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA